

선거관리위원회 회계관계공무원 재정보증규정

[제명변경 2005. 9. 12.]

제 정	1971.11.10.	중선관훈령	제 49호
개 정	1973. 7. 1.	중선관훈령	제 65호
	1981. 9. 1.	중선관훈령	제141호
	1982. 3. 4.	중선관훈령	제174호
전부개정	1987.12.29.	중선관훈령	제240호
개 정	1990. 9.19.	중선관훈령	제262호
	1996. 5. 1.	중선관훈령	제284호 (선거관리위원회감사규정등중개정규정)
	2004. 1.12.	중선관훈령	제310호
	2004. 3.12.	중선관훈령	제314호 (선거관리위원회직무대리규정등중개정규정)
	2005. 9.12.	중선관훈령	제325호 (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)
	2014. 3.21.	중선관훈령	제416호
	2015. 8. 4.	중선관훈령	제432호 (선거관리위원회의 사무기구에 관한 규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
	2017. 4.17.	중선관훈령	제451호 (선거관리위원회 사무기구에 관한 규정 시행규정 등 일부개정훈령)
	2021. 6.29.	중선관훈령	제499호 (회계관계공무원등의 임명 및 관직지정에 관한 규정 일부개정훈령)

제1조(목적) 이 규정은 「국고금관리법」 제45조 및 동법 시행령 제109조의 규정에 의하여 선거관리위원회 회계관계공무원(이하 "회계관계공무원"이라 한다)의 재정보증에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 1990. 9. 19., 2004. 1. 12., 2005. 9. 12.>

제2조(회계관계공무원) 이 규정에서 "회계관계공무원"이라함은 수입징수관, 재무관, 지출관, 출납공무원과 그 대리자·분임자를 말한다. <개정 1990. 9. 19., 2004. 1. 12., 2005. 9. 12., 2021. 6. 29.>

제3조(재정보증) 회계관계공무원에 대한 재정보증은 보증보험에의 가입을 원칙으로 하되 회계관계공무원이 희망하는 경우에는 인보증에 의할 수 있다.

제4조(보증보험) ①보증보험에 의한 재정보증은 중앙선거관리위원회위원장, 선거연수원장, 시·도선거관리위원회위원장(이하 "소속기관의 장"이라 한다)을 보험계약자, 중앙선거관리위원회위원장을 피보험인, 회계관계공무원(인터넷선거보도심의위원회·중앙선거방송토론위원회·중앙선거여론조사심의위원회 및 국회의원선거구획정위원회의 회계관계공무원은 중앙선거관리위원회에, 구·시·군선거관리위원회의 회계관계공무원은 시·도선거관리위원회에 각각 소속된 것으로 본다)을 피보증인, 보증보험회사를 보증인으로 하여 보증보험회사와 보험계약을 체결함으로써 이루어진다. <개정 1996. 5. 1., 2004. 3. 12., 2005. 9. 12., 2014. 3. 21., 2015. 8. 4., 2017. 4. 17.>

②보증보험의 체결은 직위포괄계약방식으로 한다.

제5조(재정보증의 설정) ①재정보증기간은 1년으로 하여 매년 이를 갱신하여야 한다.

②직위포괄계약방식에 의하는 경우 보험계약 체결후에 신설·임명되는 회계관계공무원과 보험사고에 의하여 보험금액상당의 손해보상이 된 회계관계공무원에 대하여는 이로부터 30일 이내에 추가로 보험가입을 하여야 한다.

제6조(재정보증한도액) 회계관계공무원의 재정보증한도액은 500만원이상으로 한다. <개정 2004. 1. 12.>

제7조(회계관계공무원의 겸직) 제2조의 규정에 의한 회계관계공무원이 다른 회계관계공무원을 겸직하는 경우의 재정보증은 제6조의 재정보증한도액으로 하며, 이로써 겸직한 회계직 전부에 대한 재정보증을 한 것으로 본다. <개정 2004. 1. 12.>

제8조(보험료의 지급) 소속기관의 장은 회계관계공무원의 보증보험가입에 따른 보험료를 당해 연도 세출예산에서 이를 지급한다.

제9조(보험금의 청구 및 변상) ①소속기관의 장은 회계관계공무원이 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조의 규정에 의한 변상책임을 지게 되거나 또는 동법 제6조의 규정에 의한 변상명령을 받게 된 때, 기타 보험금을 청구할 사유가 발생된 때에는 지체없이 관계보험회사에 그 뜻을 통지하고 당해 보험금액을 세입금으로 징수하기 위한 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2004. 1. 12., 2005. 9. 12.>

②제1항의 경우에 있어서 그 변상책임액 또는 변상명령액등이 보험금액을 초과할 때에는 그 초과금액을 당해 회계관계공무원으로 하여금 변상하게 하여야 한다.

③소속기관의 장은 제2항의 규정에 의한 초과액을 변상하게 함에 있어서 채권확보등 필요한 조치를 미리 취하여야 한다. <개정 2004. 1. 12.>

제10조(보증보험증권의 확인 및 보관) 소속기관의 장이 회계관계공무원에 대한 재정보증으로 보험회사와 보증보험계약을 체결한 때에는 보험증서에 기재된 피보험인, 피보증인, 보험금액, 보험료, 보험기간, 기타 필요한 사항을 확인한 후 인사업무담당공무원으로 하여금 보관하게 하여야 한다.

부 칙 <제240호, 1987. 12. 29>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다. 다만, 제6조의 규정은 1988.1.18.부터 시행한다.

부 칙 <제262호, 1990. 9. 19.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제284호, 1996. 5. 1.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제310호, 2004. 1. 12.>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 설정된 재정보증은 그 기간이 만료될 때까지 효력을 가진다.

부 칙 <제314호, 2004. 3. 12.> (선거관리위원회직무대리규정등중개정규정)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제325호, 2005. 9. 12.> (선거관리위원회 소속공무원의 보직관리기준 등 일부개정훈령)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제416호, 2014. 3. 21.>
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제432호, 2015. 8. 4.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제451호, 2017. 4. 17.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정 등 일부개정훈령)
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제499호, 2021. 6. 29.> (회계관계공무원등의 임명 및 관직지정에 관한 규정)
제1조(시행일) 이 규정은 2021년 7월 1일부터 시행한다.
제2조(다른 훈령의 개정) 선거관리위원회 회계관계공무원 재정보증규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조 중 "대리자"를 "대리자·분임자"로 한다.